
GO4
SAFETY
IKWORDPREVENTIEADVISEUR.BE

1


GO4
SAFETY
Opleiding Werken met derden
Tom Leleu
Preventieadviseur niveau 1
Veiligheidscoördinator A
Bestuurder DORO-SAFETY
Expert industrial safety
DORO
BY STUDIBO

2

Wat is Werken met derden?

WMD

3

Inhoud

01: Inleiding

02: Wetgevend kader

03: In de praktijk

4

01: Inleiding

5

Inleiding

HLN NIEUWS SPORT SHOWBIZZ NINA REGIO KIJK PUZZEL

1 dode en 3 zwaargewonden door vuurzee in silo in Vichte



6

02: Wetgevend kader

7

Toepassingsgebied

Wet van 4 augustus 1996

betreffende

het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk

Welzijnswet

8

Toepassing welzijnswet

Art. 2.- § 1. Deze wet is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers.

Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met:

1° **werknemers**:

a) de personen die, anders dan krachtens een **arbeidsovereenkomst**, **arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon**;
b) de personen die een **beroepsopleiding** volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;
c) de personen verbonden door een **leerovereenkomst**;
d) de **stagiairs**;
e) de leerlingen en studenten die een **studierichting** volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;

2° **werkgevers**: de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk V zijn bovendien van toepassing op de personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden betreffende **tijdelijke of mobiele bouwplaatsen**.

9

Welzijnswet

HOOFDSTUK III Bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen.	Samenwerking op: • eenzelfde arbeidsplaats • aanpalende of naburige arbeidsplaats	 **Art. 7.- § 1.** **Art. 7.- § 2.**
HOOFDSTUK IV Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.	**Afdeling 1.** - **Werken met derden** **Afdeling 2.** - Uitzendkrachten	**Art. 8.** t.e.m. **Art 12.** **Art. 12bis.** t.e.m. **Art 13.**
HOOFDSTUK V Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.	Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen	**Art. 14.** t.e.m. **Art 32.**

10

ARTIKEL 7

HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen

Art. 7. - § 1. Verschillende ondernemingen of instellingen die bedrijvig zijn **op eenzelfde arbeidsplaats** waar werknemers werken, ongeacht of ze daar al dan niet zelf werknemers tewerk stellen, zijn ertoe gehouden:

1° **samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen** met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

2° rekening houdend met de aard van hun werkzaamheden, hun optreden te **coördineren** met het oog op de bescherming tegen en de preventie van risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

11

HLN.BE 24U NIEUWS & SPORT
NIEUWS REGIO SPORT SHOWBIZZ NINA MEER HLN
NIEUWS BINNENLAND ARBEIDSONGEVALLEN

Nederlandse schipper omgekomen bij ongeval op schip in Wielsbeke

Aanbevelen Delen 0 Tweet 0 +1 0

GERELATEERD NIEUWS



12

ARTIKEL 7

3° **elkaar wederzijds de nodige informatie te geven** inzonderheid betreffende, naargelang het geval:

a) de **risico's voor het welzijn alsmede de preventiemaatregelen en –activiteiten**, voor elk type werkpost en/of elke soort functie en/of elke activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de samenwerking of coördinatie;

b) de maatregelen welke zijn genomen voor de **eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie** van de werknemers en de aangeduide personen die belast zijn met het in praktijk brengen van deze maatregelen.

13

ARTIKEL 7

§ 2. Verschillende ondernemingen of instellingen die bedrijvig zijn op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen, gelegen in eenzelfde onroerend goed met gemeenschappelijke uitrustingen, toegangs-, evacuatie- of reddingsvoorzieningen,

werken samen en coördineren hun optreden met betrekking tot het gebruik en desgevallend het beheer van deze uitrustingen en voorzieningen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die op deze arbeidsplaatsen werken.

14

ARTIKEL 8

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Het begrip derde/werkgever of zelfstandige van buitenaf

De **derde** is een werkgever of een zelfstandige die:

- werkzaamheden/activiteiten uitvoert in de inrichting van een werkgever;
- van buiten deze inrichting is;
- hetzij een “aannemer” of een “onderaannemer” is.

15

ARTIKEL 8

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Art. 8. - Definities

Art. 8.- § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn **van toepassing op aannemers en onderaannemers die in de inrichting van een werkgever werkzaamheden uitvoeren**, en op die werkgever zelf.

§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt verstaan onder:

1° “**inrichting**”: **de geografisch afgebakende plaats** die deel uitmaakt van een onderneming of een instelling, en die onder de verantwoordelijkheid valt van een werkgever die er zelf werknemers tewerkstelt.

Worden met een inrichting gelijkgesteld, installaties die door een werkgever uitgebaat worden;

16

ARTIKEL 8

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Art. 8. - Definities

Art. 8.- § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op aannemers en onderaannemers die in de inrichting van een werkgever werkzaamheden uitvoeren, en op die werkgever zelf.

2° "**aannemer**": **een werkgever of zelfstandige van buitenaf** die in de inrichting van een werkgever, voor diens rekening of met diens toestemming, werkzaamheden verricht conform een met deze laatste werkgever gesloten overeenkomst;

3° "**onderaannemer**": een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in het kader van de onder 2° bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verricht in de inrichting van een werkgever op basis van een met een aannemer gesloten overeenkomst.

Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden eveneens als onderaannemers beschouwd, werkgevers **of zelfstandigen van buitenaf** die in het kader van de onder vorig lid, 2° bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verrichten in de inrichting van een werkgever op basis van een met een onderaannemer gesloten overeenkomst.

17

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

Art. 9.- § 1. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden:

1° de aannemers **de nodige informatie te verstrekken** ten behoeve van de werknemers van de aannemers en onderaannemers en ten behoeve van het overleg met betrekking tot de maatregelen bedoeld in 4°. *(E-learning, handboek, …)*

Deze informatie betreft inzonderheid:

a) de **risico's** voor het welzijn van de werknemers alsmede de beschermings- en preventie-maatregelen en -activiteiten, zowel voor de inrichting in het algemeen als voor elk type werkpost en/of elke soort functie of activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de samenwerking of coördinatie;
b) de maatregelen welke zijn genomen voor de **eerste hulp**, de **brandbestrijding** en de **evacuatie** van werknemers en de aangewezen werknemers die belast zijn met het in praktijk brengen van deze maatregelen;

2° **zich ervan vergewissen** dat de in 1° bedoelde werknemers de passende opleiding en instructies inherent aan zijn bedrijfsactiviteit **hebben ontvangen**; *(borging handtekening werknemers)*

18

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

3° de gepaste maatregelen te treffen voor **de organisatie** van het aan zijn inrichting **specifiek onthaal** van de in 1° bedoelde werknemers en, in voorkomend geval, **deze aan een lid van zijn hiërarchische lijn toe te vertrouwen**;

4° Het optreden van de **aannemers en onderaannemers te coördineren** en de **samenwerking tussen deze aannemers en onderaannemers en zijn inrichting** bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te **verzekeren**;

5° **er zorg voor te dragen dat de aannemers hun verplichtingen** inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan zijn inrichting, **naleven**. *(observeren - melden - bijsturen/ingrijpen)*

19

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

§ 2. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden:

1° **elke aannemer te weren waarvan hij kan weten of vaststelt** dat deze de verplichtingen opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van de werknemers **niet naleeft**;

Bijvoorbeeld door melding per mail

20

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

2° **met elke aannemer een overeenkomst te sluiten** waarin inzonderheid volgende bedingen zijn opgenomen:

a) de **aannemer verbindt er zich toe** zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren, **na te leven en door zijn onderaannemers te doen naleven**; *(akkoordverklaring = verbintenis)*

b) indien de aannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, **kan de werkgever** in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, **zelf de nodige maatregelen treffen**, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, **op kosten van de aannemer**; *(regularisatie en boete-clausule (kosten))*

21

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

2° **met elke aannemer een overeenkomst te sluiten** waarin inzonderheid volgende bedingen zijn opgenomen:

c) de aannemer die een beroep doet op (een) onderaannemer(s) voor het uitvoeren van werkzaamheden in de inrichting van een werkgever, verbindt er zich toe **om in de overeenkomst(en) met deze onder-aannemer(s) de bedingen op te nemen** zoals bedoeld onder a) en b), wat inzonderheid inhoudt dat hijzelf, indien de onderaannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, de nodige maat-regelen kan treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de onderaannemer; *(waterval-principe → best ook specifiëren in akkoordverklaring)*



22

ARTIKEL 9

Art. 9. - Taken opdrachtgever

3° **zelf**, **na ingebrekestelling van de aannemer**, onverwijld **de nodige maatregelen** in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting **te treffen**, indien de aannemer deze maatregelen niet neemt of zijn verplichtingen gebrekkig naleeft.





23

Art. 10. - Taken (onder)aannemers

Art. 10.- § 1. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers die werkzaamheden komen uitvoeren in de inrichting van een werkgever, zijn ertoe gehouden:

1° **hun verplichtingen** inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar zij werkzaamheden komen uitvoeren, **na te leven en te doen naleven** door hun onderaannemers;

2° **de informatie**, bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, **aan hun werknemers en onderaannemer(s)** te **verstrekken**;

3° **aan de werkgever bij wie zij werkzaamheden zullen uitvoeren de nodige informatie** te **verstrekken** over de **risico's eigen aan die werkzaamheden**;

4° hun **medewerking** te **verlenen aan** de **coördinatie en samenwerking** bedoeld in artikel 9, § 1, 4°;

§ 2. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers hebben ten aanzien van hun onderaannemers dezelfde verplichtingen als de werkgever in toepassing van artikel 9, § 2 heeft ten aanzien van de aannemers.
(weren onveilige onderaannemers - overeenkomst - kosten doorrekenen - waterval-principe)

24

Art. 11.- Afwijking

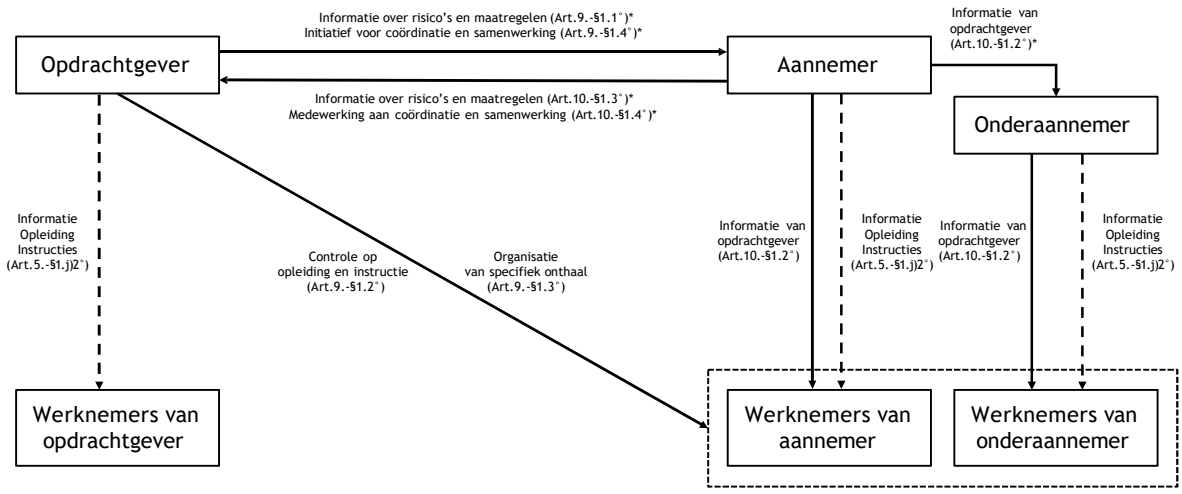
Art. 11.- In afwijking van de artikelen 9, § 2, 2°, b) en 10, § 2, **kan** een aannemer of, in voorkomend geval, een onderaannemer met de werkgever in wiens inrichting hij werkzaamheden komt uitvoeren **overeenkomen** dat deze laatste in naam en **voor rekening van de aannemer** of onderaannemer **zorgt voor de naleving** van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting.
(opdrachtgever verzorgt (deels) de veiligheid van de aannemer)

TIP: Duidelijk omkaderen

Art. 12.- De koning kan …

25

Flow HOOFDSTUK IV:

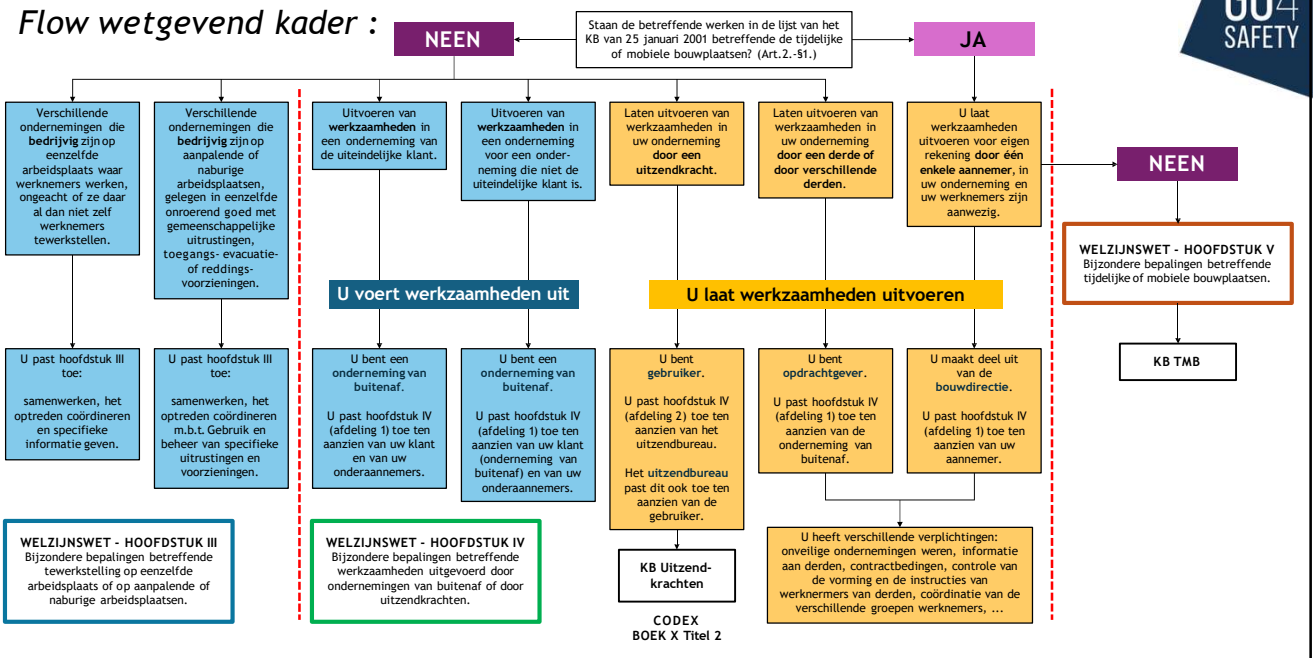


26

03: In de praktijk

27

Flow wetgevend kader :



28

In de praktijk

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf

Art. 9. - Taken opdrachtgever

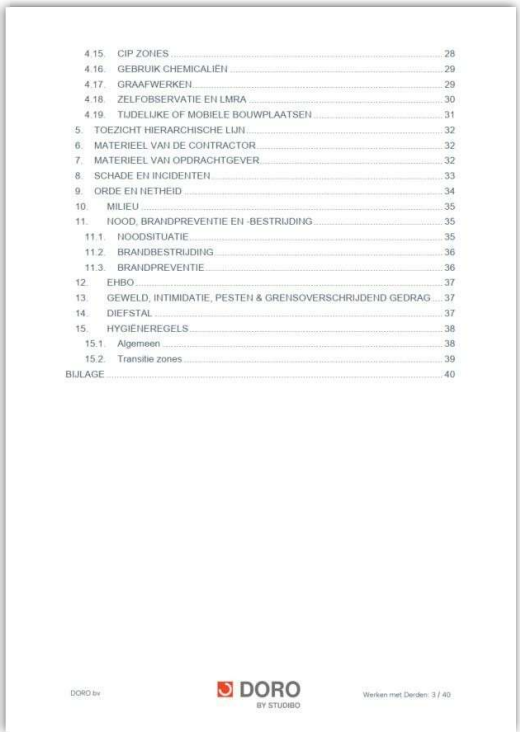
- Informatie-uitwisseling
  - **Risico's en preventiemaatregelen**
  - **EHBO**
  - **Brandbestrijding**
  - **Evacuatie**
- Vergewissen dat iedereen van de derden de informatie heeft ontvangen
- Vergewissen dat iedereen de afspraken naleeft
- *Organisatie onthaal*



29







30



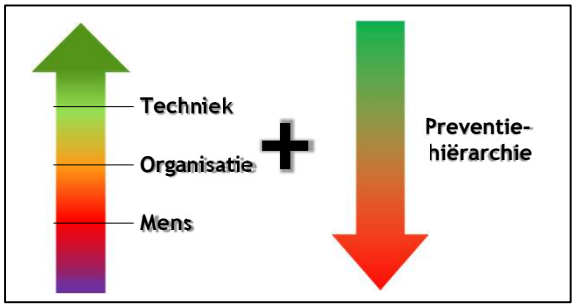
4. VEILIG WERKEN 12
4.1. ORGANISATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN 12

Opdrachtgever ⇄ Aannemer

- Wederzijdse informatie-uitwisseling
- Coördineren en samen werken

RAMS: Risk Assessment Method Statement

STAP 1: Risico-Inventarisatie
STAP 2: Risico-Evaluatie
STAP 3: Risico-Eliminatie



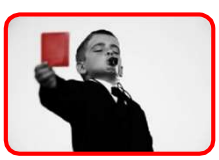
31

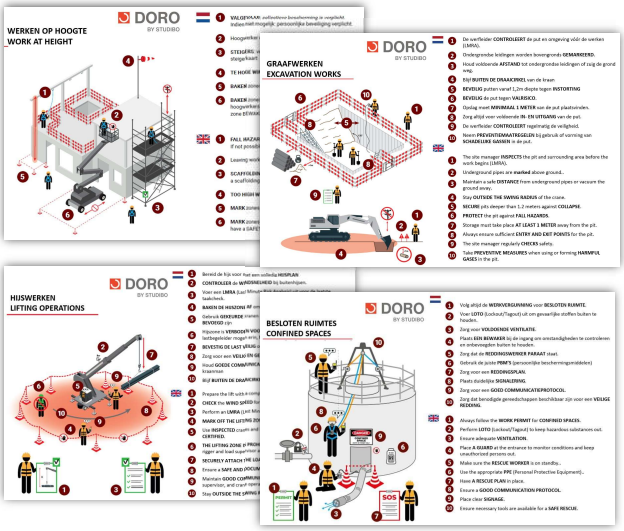
In de praktijk

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Art. 9. - Taken opdrachtgever

- **Coördinatie** bij wisselwerking verschillende aannemers
  - Plaatsgebonden planning
  - Vraag aan aannemer bij risico-interactie: voorafgaande melding
- Ervoor zorgen dat de aannemers hun verplichtingen naleven
  - **Safety observations**
  - Gemba walks
  - **Belonings-** & **sanctiebeleid**







32

In de praktijk

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Art. 9. - Taken opdrachtgever

- Elke aannemer **WEREN** die de veiligheidsregels **NIET** naleeft



Het al dan niet naleven kan bijvoorbeeld blijken uit de volgende elementen:
- de **informatie** die de werkgever opvraagt bij de **aannemer zelf**;
- de **vaststelling** dat de **aannemer** al dan **niet beantwoordt aan bepaalde eisen** van het bestek;
- **vaststellingen** gedaan **tijdens vorige aanwezigheden van de aannemer** in de inrichting van de werkgever;
- het feit dat een bedrijf beschikt over een kwaliteitslabel, bv. 'VCA'-certificaat. **MAAR!!!**

- Zelf de nodige maatregelen treffen **OP KOSTEN VAN** de aannemer, inclusief **ingebrekestelling**



33

In de praktijk

HOOFDSTUK IV. - Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
Art. 10. - Taken (onder)aannemers

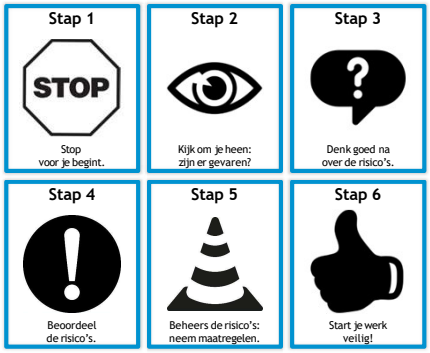
- (ALLE) veiligheidsverplichtingen **na te leven en te doen naleven** door alle medewerkers en onderaannemers
  - De welzijnswet
  - De richtlijnen op de werkplek
- Alle **informatie bezorgen** aan alle medewerkers en onderaannemers
- Alle **risico's en preventiemaatregelen** bekend maken aan opdrachtgever (RAMS)

34

In de praktijk

De leidinggevende (bv. werkverantwoordelijke) is verantwoordelijk voor het toepassen van de preventiemaatregelen, in het bijzonder:

- **Informeren** van de werknemers en onderaannemers
- **Borging** kennisname onthaal, startwerk, …
- De correcte wijze waarop alle werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief **veiligheidsmaatregelen coördineren**
- Het naleven en **doen naleven** van de bepalingen, opgesomd in procedure WMD, aannemer specifieke risicoanalyse, RAMS, … (zowel bij eigen personeel, als ook bij onderaannemers (incl. zelfstandigen))
- **Uitvoeren van periodieke observaties en doormelding aan opdrachtgever**
- De aanwezigheid van voldoende middelen om de werken veilig te kunnen uitvoeren
- **LMRA** laten uitvoeren vóór start van de werkzaamheden
- Deelname aan **coördinatievergadering**



BIJ WIJZIGING WERKINHOUD: STOP	DOE DE ANALYSE OPNIEUW: THINK	NEEM MAATREGELEN: ACT

DORO BY STUDIBO

35

In de praktijk

Het belang van observeren:

Werknemer “van een derde” verliest vingers tijdens onderhoud – Bedrijf wordt 12 jaar na de feiten veroordeeld – januari 2016



DORO BY STUDIBO

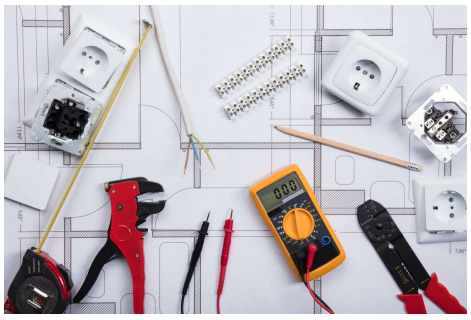
36

In de praktijk

Tot slot…

Wanneer een **advocatenbureau** met een drietal werknemers een beroep doet op een **elektricien**, is dat omdat dat bureau hierover geen enkele **know-how** heeft en zal de **onderaannemer** die de elektriciteitswerken uitvoert **in feite moeten instaan voor de risicobeheersing**. Dit belet nochtans niet dat ook het bureau zelf bepaalde maatregelen moet nemen, zoals bijvoorbeeld inzake brandveiligheid.





37

In de praktijk

Tot slot…

Wanneer een **groot petrochemisch bedrijf** bepaalde onderhoudswerkzaamheden uitbesteedt, zal dit bedrijf de onderhoudsfirma de nodige informatie moeten geven betreffende de **risico's van de petrochemie**, zodat de onderhoudsfirma de juiste keuzen kan maken om de risico's eigen aan het onderhoud te beperken en om geen risico te betekenen voor de werknemers die in het petrochemisch bedrijf werken. **Hier komt het veeleer aan de opdrachtgever toe te waken over de risicobeheersing**. **Nochtans blijft de onderaannemer zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen risico's.**



38

VEILIG WERKEN
DOE JE SAMEN

39

Dankzij jouw evaluatie
kunnen wij onze opleiding continu verbeteren

Evaluatieformulier opleiding preventieadviseur niv. II
Multidisciplinaire specialisatie

Scan de QR-code en geef je mening over deze les.

40